

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 116 del 22/03/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 64 DEL 22/03/2022

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di incarico professionale in corso d'opera e finale relativo al collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico delle strutture, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località "Gebiola" a Squillace Lido.-

Determina Approvazione verbale di gara ed affidamento incarico professionale.

CUP: **CIG:** Z86356CBB8 **COD.** **CAP.** - IMP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con atto a rogito del notaio Dott. Rocco Guglielmo del 15 aprile 2003, Rep. n. 97361 e Racc. n. 15205, registrato a Catanzaro il 30/04/2003 al n. 1653, è stata stipulata tra il Comune di Squillace e la Sig. Rita Rodhio la convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno ai sensi della Legge urbanistica n. 1150/1952 e s.m.i., ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace;
- detta convenzione urbanistica ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio con destinazione urbanistica C4 "Turistica-Residenziale" della superficie catastale complessiva di Ha 8.56.30;
- in data 15 aprile 2013 la convenzione di lottizzazione è scaduta;

Considerato che ai sensi della Convenzione urbanistica Rep. n° 97361/2003, per come prorogata, le opere di urbanizzazione "[...] saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura dei competenti Uffici Tecnici del Comune di Squillace a spese della lottizzante";

Dato atto che:

- con determina a contrarre del Responsabile del Settore n° 88 del 02.03.2022, è stata avviata la procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, necessarie all'individuazione di un professionista tra quelli in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adeguati alla specifica prestazione richiesta, con valutazione comparativa delle offerte fornite;
- che il compenso per la prestazione richiesta è stata determinata pari ad un importo, posto a base d'asta, di € 24.833,37 oltre IVA e cassa previdenziale;
- il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo della tariffa posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con riserva di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- con Verbale di gara - Avviso di proposta di aggiudicazione del 21/03/2022, pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente, è stata proposta l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto all'ing. Rachetta Raffaele, con sede in loc.tà Caloiero, n° 3 - 88069 Staletti (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 21,99 %;
- in virtù dell'offerta di ribasso presentata dall'ing. Rachetta Raffaele, è stato determinato un importo contrattuale omnicomprendivo pari a € 19.372,51 oltre IVA al 22% e Cassa previdenziale al 4%;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il verbale del 21/03/2022 con il quale la Commissione giudicatrice propone di affidare l'incarico in oggetto all'ing. Rachetta Raffaele, con sede in loc.tà Caloiero, n° 3 - 88069 Staletti (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 21,99 %;

Dato atto che sono in fase di perfezionamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n° 50/2016;

Vista la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_382519 del 21/03/2022, dalla quale si evince che l'ing. Rachetta Raffaele risulta in regola con i versamenti contributivi;

Visti inoltre,

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto dover procedere a riguardo,

DETERMINA

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- **di prendere atto** del Verbale di gara - Avviso di proposta di aggiudicazione in data 21/03/2022 della commissione giudicatrice e di conferire, pertanto, l'incarico professionale in oggetto, all'ing. Rachetta Raffaele, con sede in loc.tà Caloiero, n° 3 - 88069 Staletti (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 21,99 %;
- **di affidare**, come affida, l'incarico professionale relativo alla al collaudo in corso d'opera e finale tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico delle strutture, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località "Gebiola" a Squillace Lido - CIG. Z86356CBB8, all'ing. Rachetta Raffaele, con sede in loc.tà Caloiero, n° 3 - 88069 Staletti (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 21,99 %;
- **di stabilire** che l'importo contrattuale da corrispondere all'ing. Rachetta Raffaele è pari all'importo tecnico onnicomprensivo di € 19.372,51 oltre IVA al 22% e Cassa previdenziale al 4%;
- **di stabilire** che i pagamenti delle prestazioni professionali di cui al presente atto sono da imputare a carico dei lottizzanti che provvederanno direttamente al pagamento delle prestazioni professionali in oggetto;
- **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

